

1001985-74.2022.8.26.0338

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Cristiano Cesar Ceolin

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... do banco réu. Inexigibilidade de débito. Roubo de cartão de crédito. Realização de diversas operações financeiras em curto período de tempo e em valor expressivo, fora do padrão de consumo do cliente. Autor que tomou todas as precauções que estavam ao seu alcance para evitar prejuízos, por meio de realização de boletim de ocorrência e comunicação à Central de Atendimento do banco. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

Foro de Mairiporã

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780, Mairiporã - SP - cep 07600-225

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1001985-74.2022.8.26.0338 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001985-74.2022.8.26.0338

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Jaques Alexandre de Mello

Requerido:

BANCO BRADESCO S.A.

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cristiano Cesar Ceolin

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Em suma, a parte autora narra que vinha enfrentando problemas para fazer transferências bancárias, em razão do que entrou em contato com o seu gerente. Após, recebeu uma ligação de um número restrito supostamente de um funcionário do Banco Bradesco, ora requerido, pedindo algumas "confirmações de segurança". Ocorre que, após a suposta confirmação dos dados de segurança, constatou uma transferência bancária à pessoa de Daniel Silva Lins, a qual não reconhece, no montante de R\$ 9.987,41, o que imputa à falha na prestação do serviço prestado pelo réu. Com tais fundamentos, pede a condenação do réu em pagar-lhe danos materiais, no valor de R\$ 9.987,41, e morais, no montante de R\$ 10.000,00.

Por sua vez, aduziu o banco que não tem qualquer responsabilidade sobre o evento, que se deu por culpa do autor e de terceiro.

Pois bem.

Quanto ao alegado saques, restou incontroverso.

No que toca à origem do evento, consigna-se que, embora lamentável a ação criminosa da qual supostamente fora vítima o autor, não há como dizer que tal se deu em razão

de má qualidade dos serviços do réu.

Isto porque não se nega que a responsabilidade do banco em relação ao cliente é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao ofendido apenas comprovar o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, porém, não há prova do nexo causal entre o dano sofrido e o evento noticiado, uma vez que a culpa exclusiva da vítima, ou de terceiro, restou plenamente configurada, pelas próprias palavras dela, tudo a afastar a responsabilidade do requerido.

Com efeito, após telefonema de pessoa estranha recebido, procedeu o autor à "confirmações de segurança", o que refoge a qualquer senso de normalidade, posto não ser o procedimento utilizado por nenhuma instituição financeira em caso de fraude.

Tem-se, pois, que o autor, pessoa presumivelmente esclarecida (médico), por sua própria incúria, entregou seus dados e senha a terceiro.

E, quanto ao fato de ser a senha de uso pessoal e intransferível, não há necessidade de maiores considerações, posto que tal é o normal da espécie, de sabença popular, até mesmo de crianças de pouca idade.

Destarte, como a culpa exclusiva do autor ficou cabalmente demonstrada neste feito, nos termos do art. 14, § 3º, II, da Lei 8078/90, não há como obrigar o réu a reparar os danos que sofreu.

A propósito, sobre o tema, vale mencionar a oportuna colocação do Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, segundo o qual "os bancos evoluíram e oferecem o saque eletrônico. O correntista recebe, para seu uso pessoal (intransferível), um código para que obtenha acesso digital à sua conta corrente, o que permite que efetue saques no caixa automático. É dever do consumidor zelar pela segurança desse quadro de segurança, evitando que terceiros tenham acesso ao cartão magnético e à senha de ingresso, que, normal ente, está associada a outro jogo de segurança que inclui a digitação de números e letras previamente informados pelo banco. A responsabilidade pela imprudente guarda e controle dos equipamentos (cartão e códigos) é do cliente, que não poderá exigir reembolso do banco ao agir de forma imprudente. O banco não responde, na forma do art. 14, § 3º, II, da Lei 8078/90'... Nesse sentido, ainda, confira-se o seguinte julgado: 'Indenização vítima de estelionato em agência bancária relação de consumo responsabilidade objetiva ausência de comprovação do nexo de causalidade culpa exclusiva da vítima que não tomou os cuidados necessários com a guarda e uso de seu cartão magnético ausência de vício na prestação do serviço do réu autoria que deu causa ao ocorrido recurso desprovido' (TJSP, AC 0336236-63.2009.8.26.0000, REL. DES. TEIXEIRA LEITE)".

No sentido do exposto, vasta jurisprudência:

Responsabilidade civil. Estelionato, de que o autor teria sido vítima. Entrega de cartão e senha a terceiro. Fato que não se pode atribuir à ré. Culpa exclusiva da vítima. Ausência de ilícito por parte da ré a ensejar consequência indenizatória. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-SP - nº 1011761-10.2015.8.26.0576 j. 14/06/2016).

INDENIZAÇÃO - AUTORA VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIO - FORNECIMENTO DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO - RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Apelação 1185970400, data de publicação 17/04/2008)

APELAÇÃO "AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. DANO MORAL E TEMPORAL" Pagamento de financiamento de veículo - Boleto falso, obtido via 'Whatsapp' - Falta de cautela da consumidora - Ausência de responsabilidade do réu - Culpa exclusiva do consumidor - Art. 14, §3º, II, do CDC - Sentença de procedência reformada - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO (TJSP, Apelação Cível nº 1000258- 91.2020.8.26.0066, 37ª Câmara de Direito Privado, j. em 27 de agosto de 2020).

Por fim, apenas para argumentar (considerando que o autor não narrou este fato em sua causa de pedir), inobstante o fornecimento de seus dados bancários a terceiro, seria possível a condenação do requerido, por falha na prestação do serviço, se provasse ele que as transações contestadas não se relacionavam com seu perfil, de modo que se fazia necessário que o requerido tivesse disparado os costumeiros aparatos de segurança.

Nesta hipótese, frise-se, os fatos configurariam falha na prestação do serviço, de modo a ensejar a responsabilidade do réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

"(...) SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...)." (AgRg no Ag 1345744 SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 07/06/2011).

"(...) o banco também é responsável se apresentou defeito em seu serviço, (...), deixando de efetuar o bloqueio preventivo das operações suspeitas, de forma a permitir a realização de compras fora do perfil do consumidor" (Ap nº 1007136-08.2017.8.26.011, de São Paulo, 21ª Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. em 9.4.2018).

"Apelação. Ação de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Inexigibilidade de débito. Roubo de cartão de crédito. Realização de diversas operações financeiras em curto período de tempo e em valor expressivo, fora do padrão de consumo do cliente. Autor que tomou todas as precauções que estavam ao seu alcance para evitar prejuízos, por meio de realização de boletim de ocorrência e comunicação à Central de Atendimento do banco. Documentos não impugnados especificamente pelo réu. Não caracterizada a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Responsabilidade objetiva do banco nos termos do artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1032582-58.2018.8.26.0114; Relator (a): Elói Estevão Trolly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 19/07/2019).

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. SEQUESTRO RELÂMPAGO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE SENHA DE USO PESSOAL. COMPRAS CONTESTADAS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS, NO MESMO DIA, E EM VALORES QUE SUPERARAM ATÉ MESMO O LIMITE DO CARTÃO. COMPRAS FORA DO PERFIL DO AUTOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO. SISTEMA QUE NÃO FOI CAPAZ DE DETECTAR A ATIPICIDADE DA MOVIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DECLARADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1003186-04.2018.8.26.0157; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)

No caso, entretanto, não juntou o autor um documento sequer para provar que referido transação estava fora de seu perfil. E atente-se que não se trata de prova que se possa dizer hipossuficiente no que toca à produção, posto que o extrato da conta é detido por todo correntista, seja na internet banking (como ele disse que usava) seja no aplicativo.

Não fosse isso, da própria narrativa do autor, vê-se que estava acostumado a transações em valores que tais, os quais, aliás, nada tem de expressivos para a classe a que pertence o autor - médica.

Então, por qualquer ângulo que se analise a matéria, não se vislumbra falha na prestação do serviço prestado pelo réu, de modo que indenização alguma é devida, de ordem material e moral.

Posto isto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos e, em consequência, declaro extinto o processo com resolução de seu mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 3% do valor fixado na sentença, observado o valor mínimo de 10 UFESPs, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.).

Transitada em julgado, aguarde-se provocação do interessado por três meses,

inclusive quanto ao interesse de restituição dos documentos que juntou aos autos e, decorrido esse prazo, destruam-se os autos, na forma do item 30.2 do Provimento nº 1679/09 do E. Conselho Superior da Magistratura.

P.I.

Mairiporã, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA